

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 33/2539

พนักงานอัยการ กองคดีศาลแขวง
พระนครเหนือ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย โชคดี เดชกำแหง

โจทก์

นาง งามทิพย์ หรือกรรทอง ทองเจือ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 264, มาตรา 268, มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคหนึ่ง, มาตรา 222, มาตรา 226, มาตรา 238 วรรคหนึ่ง

ป.รษฎากร มาตรา 118

สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อขายที่ดินที่โจทก์อ้างเป็นพยานเป็นเอกสารที่จำเลยนำมามอบให้แก่โจทก์ร่วมศาลรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้แม้เอกสารดังกล่าวจะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ก็ตามจะใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้นไม่รวมถึงคดีอาญาด้วย โจทก์บรรยายฟ้องความผิดฐานปลอมเอกสารปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมว่าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายป.ส.ช.ล.ผู้อื่นและประชาชนโดยไม่ได้บรรยายว่าจะเกิดความเสียหายอย่างใดการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าน่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วมเพราะโจทก์ร่วมอาจจะฟ้องร้องให้มีชื่อเป็นผู้จะขายที่ดินโอนที่ดินให้โจทก์ร่วมนั้นมีใช่เป็นการพิพากษาเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 264, 268, 352 และให้จำเลยใช้เงิน 353,000 บาท แก่ผู้เสียหายทั้งสอง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายโชคดี เดชกำแหง ผู้เสียหายที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264, 268, 91 เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 268 ให้จำคุกกระทงละ 2 เดือน รวม 4 กระทง จำคุก 8 เดือน ส่วนข้อหาและคำขออื่นให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนั้นศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 222 ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาว่า เอกสารหมาย จ.8 จ.9 จ.10 และ จ.12 เป็นเอกสารปลอม เมื่อปรากฏว่าเอกสารหมาย จ.8 จ.9 จ.10 และ จ.12 จำเลยเป็นผู้นำมามอบให้โจทก์ร่วมเพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อโจทก์ร่วม จึงน่าเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสาร ที่จำเลยฎีกาในข้อแรกว่าสัญญาจะซื้อขายที่ดินตามเอกสารหมาย จ.8, จ.9 จ.10 และ จ.12 เป็นภาพถ่ายสำเนา

เอกสารสัญญา ไม่มีผู้ใดรับรองความถูกต้อง ไม่มีพยานรู้เห็นไม่ได้ปิดอาการแสดงมปให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรเอกสารดังกล่าวจึงต้องห้ามอ้างและใช้เป็นพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 บรรคแรกนั้น เห็นว่า เอกสารหมาย จ.8จ.9 จ.10 และ จ.12 แม้จะเป็นสำเนาแต่ก็เป็นเอกสารที่จำเอยนำมามอบให้แก่โจทก์ร่วม ทั้งยังได้ความจากคำเบิกความจากนายชูชาติ พวงคำ นายปาน ปัญญา และนายสี กองพรหม ซึ่งมีชื่อเป็นผู้จะขายที่ดินตามเอกสารหมาย จ.8 จ.9 และ จ.10 ว่าไม่เคยขายที่ดินตามเอกสารดังกล่าวให้แก่จำเอย และจำเอยเองก็นำสืบรับว่าสัญญาซื้อขายที่ดินตามเอกสารหมาย จ.8 จ.9 และ จ.10 ไม่มีการทำสัญญาซื้อขายกันจริง ส่วนเอกสารหมาย จ.12 ซึ่งมีชื่อนายล้อม อุ๋นพิมพ์ เป็นผู้จะขายที่ดินจำนวน 44 ไร่ นายล้อมก็ได้มาเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า ขายที่ดินให้จำเอย 10 ไร่ในราคาไร่ละ 2,500 บาท ได้ทำสัญญากันไว้ตามเอกสารหมาย จ.11ไม่ใช่เอกสารหมาย จ.12 ซึ่งศาลอุทธรณ์ก็ฟังข้อเท็จจริงว่าเอกสารหมาย จ.11 เป็นต้นฉบับของเอกสารหมาย จ.12 ดังนั้นแม้เอกสารหมาย จ.8 จ.9 จ.10 และ จ.12 จะเป็นเพียงสำเนา ศาลก็รับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้ ส่วนที่จำเอยอ้างว่าเอกสารดังกล่าวไม่ได้ปิดอาการแสดงมปให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ นั้น ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118บัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสดงมปบริบูรณ์จะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้" เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวตราสารที่ปิดแสดงมปไม่บริบูรณ์จะใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้นไม่รวมถึงคดีอาญาด้วย

ที่จำเอยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเอยน่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วมเพราะโจทก์ร่วมอาจจะฟ้องร้องให้ผู้มีชื่อเป็นผู้จะขายที่ดินโอนโฉนดที่ดินให้โจทก์ร่วมได้นั้นเป็นการวินิจฉัยนอกคำฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมเพราะโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ได้บรรยายในคำฟ้องว่าเกิดความเสียหายแต่อย่างใดนั้น เห็นว่า ความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมนั้น เพียงแต่

กระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงก็เป็นความผิดแล้ว การที่จำเลยปลอมเอกสารหมาย จ.8 จ.9 จ.10 จ.12 และใช้เอกสารปลอมดังกล่าวโดยการนำมามอบให้แก่โจทก์ร่วมเพื่อให้โจทก์ร่วมเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง เห็นได้ว่าน่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วม และผู้มีชื่อเป็นผู้จะขายที่ดินตามเอกสารดังกล่าวแล้ว ดังนั้นแม้ในคำฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมจะบรรยายแต่เพียงว่าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายที่ 1 นายปาน ปัญญา นายสี กองพรหม นายชูชาติ พวงคำ นายล้อม อุ่นพิมพ์ ผู้อื่นและประชาชนโดยไม่ได้บรรยายว่าจะเกิดเสียหายอย่างไร การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยน่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วมเพราะโจทก์ร่วมอาจจะฟ้องร้องให้ผู้มีชื่อเป็นผู้จะขายที่ดินโอนโฉนดที่ดินให้โจทก์ร่วมได้จึงมิใช่เป็นการพิพากษาเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในฟ้องแต่อย่างใด

พิพากษายืน

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุติ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ